

처 분 요 구 서

[부 서 명] ●●실

[제 목] 당직근무 제도 운영 기준 마련 필요

[행정상조치] 개선, 통보

[내 용]

1. 업무개요

공사는 휴일 또는 야간시간 등 정규 업무 시간 외의 시간에 화재·도난 또는 그 밖의 사고 등 비상상황을 대비하고, 민원처리 및 업무연락 등을 위해 당직 및 비상근무 제도를 운영하고 있으며, 당직 및 비상근무에 필요한 사항은 「당직 및 비상근무규정」으로 정하고 있다. 아울러 「직제규정 시행세칙」에 따라 당직 및 비상근무 업무는 ●●실에서 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「당직 및 비상근무규정」 제3조에서 당직을 일직과 숙직으로 구분하고 있으나, ●●실은 업무편의상 일직과 숙직을 평일 숙직, 휴일 일직/숙직, 명절 일직/숙직으로 구분하여 같은 규정 제4조 및 제5조에 따라 당직근무를 편성하고 대내 전 부서에 문서를 시행하는 방법으로 당직근무를 명령하고 있다.

한편, 동 규정 제3조에서는 근무시간에 대하여 토요일과 공휴일에 실시하는 일직근무는 정상근무일의 근무시간에 준하며, 숙직근무는 정상근무시간 또는 일직근무시간이 종료된 때로부터 다음날의 정상근무 또는 일직근무가 개시될 때까지로 정하고 있다.

또한, 「당직 및 비상근무규정」 제12조에 따라 당직근무자에 대하여 그 근무 종료시각이 속하는 날(근무종료시각이 속하는 날이 토요일 또는 공휴일인 경우에는 그 다음 정상근무일로부터 토요일 또는 공휴일을 제외한 10일째 되는 날까지의 기간 중 1일)의 일정 시간 동안 휴무하게 하여야 하는 것으로 규정하고 있다.

따라서 당직근무는 전체 직원들을 대상으로 평일근무시간 종료 후 또는 토요일 및 공휴일 등 평상시 근무 시간외에 이루어지며, 그에 따른 휴무도 발생하여 부서 업무 수행과 직원 개인 시간에 영향을 미치므로 전 직원들이 수용할 수 있는 공정하고 합리적인 기준에 따라 편성·운영될 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 당직근무 편성 기준 마련·시행 필요

●●실은 2019년 10월부터(당시 ▼▼팀) 2025년 4월 감사일 현재까지 당직근무 편성 및 명령 관련 업무를 담당하면서 직원 의견수렴 절차 등을 통해 당직근무 편성과 관련한 세부적인 사항을 내부방침 등으로 확정하여 시행하는 것이 타당함에도 당직업무담당자(이하 “담당자”라 한다)가 자체적으로 마련한 순번표와 [표 1]의 당직근무 편성 기준에 따라 매월 당직근무를 편성하고 이를 대내 전 부서에 문서를 시행(당직근무 명령)하고 있다.

[표 1] 당직근무 편성 기준

- 평일 당직 간격 최소 3개월 후 편성 준수
- 평일·휴일 당직 간격 최소 2개월 유지 (예시 : 5월달 평일이면, 7월달에 휴일 당직편성)
- 휴일 당직 간격 최소 4개월 유지
- 같은 달 평일/휴일 중복시 5개월 후
- 1년에 최대 3~4회 편성 적정(되도록이면 준수)
- 1년에 최대 4회이면 평일 2회, 휴일 2회 이런식으로 가급적 평일/휴일숙직의 균형을 맞춰가도록 노력
- 평일↔평일, 휴일↔휴일 당직근무교체방식 준수

그리고 담당자는 「당직 및 비상근무규정」 제4조 및 제6조에 따라 2급 이하 직원 중 당직근무 면제자¹⁾를 제외하고, 평일 숙직, 휴일 일직 및 숙직 대상자를 구분하여 각각 순번표를 작성한 후 그 결과에 근거하여 당직근무 대상자를 편성하고 있으며, [표 1]에 따라 당직 간격 조정이 필요한 경우에는 자체적으로 당직근무자를 변경 편성하고 있다.

이때 당직근무 대상일이 적으면서 근무 대상 직원의 수가 많은 일직은 당직 간격 조정 사유가 거의 발생하지 않거나 조정이 용이한 반면, 당직 근무일이 일직에 비해 월등히 많으면서 근무 대상 직원의 수가 적은 평일 숙직 및 휴일 숙직의 경우에는 당직근무 편성 시 당직 간격 조정이 필요한 경우가 빈번하게 발생하고 있는 실정이다.

그런데 ●●실은 당직근무를 편성하면서 당직 근무 편성 및 간격 조정 방법 등에 대한 객관적이고 명확한 세부기준 없이 담당자가 임의로 순서를 조정하고 있으며, 그간의 조정 방법 또한 일관되지 않아 [표 2]와 같이 직원별 당직근무 횟수는 물론, 평일/휴일 당직근무 비율에서도 많은 차이가 발생한 것으로 확인되었다.

[표 2] 2023~2024년 당직(숙직)근무 대상자 근무일 비교

소 속	직 급	성 명	평일당직	휴일당직	명절당직	합 계	비 고
■●처	▷급	○○○	7	4	0	11	(전체 최대) 11회
■●처	◁급	○○○	7	4	0	11	
□□처	◀급	○○○	5	2	0	7	(전체 최소) 7회
■●처	◀급	○○○	5	5	0	10	(휴일 최대) 5회
◆◆처	▷급	○○○	9	0	0	9	(휴일 최소) 0회
●●실	◀급	○○○	8	0	1	9	

※ 2023.01~2024.12까지 전 기간 당직(숙직)근무 대상자 중에서 최대, 최소 근무 사례임

1) 신규채용직원(1개월), 임산부, 신체장애인, 55세 이상 직원, 상황실 운영 시의 상황실 근무 직원, 기타 부득이한 사유로 당직명령권자가 인정하는 직원 등

나. 명절 당직 근무자 순번 마련 필요

●●실은 평일, 휴일 당직근무와 별도로 명절(설, 추석) 당직근무를 편성하면서 평일, 휴일 당직근무와는 다르게 별도의 순번 등을 정하지 않은 채, 담당자가 그동안 명절 당직근무를 하지 않았거나, 오랜 기간(기간에 대한 기준 없음) 명절 당직근무에 편성되지 않았던 직원 중에서 임의로 판단하여 명절 당직근무를 편성하고 있는 것으로 확인되었다.

이에 따라 대다수의 직원은 언제 명절 당직근무에 편성될지 전혀 예상하지 못하고 있으며, 근무에 편성되더라도 어떠한 기준에 따라 편성된 것인지 확인이 불가능한 실정이다.

다. 당직명령 기준일 준수 필요

「당직 및 비상근무규정」 제5조 제1항에 따르면 당직명령은 당직근무 예정일 7일 전까지 하도록 명시하고 있으며, 이는 업무 및 개인 일정을 사전에 조정할 수 있도록 하여 업무공백을 방지하고 개인의 정당한 휴식권과 일상생활의 계획성을 보장하기 위함으로 볼 수 있다.

그런데 ●●실에서 최근 3년간 대내 전 부서 문서 발송을 통해 시행한 당직근무 명령을 확인한 결과, [표 3]과 같이 총 5회의 당직명령은 규정에 따른 당직명령 기준일을 준수하지 못한 사례가 확인되었다.

[표 3] 2022~2024년 당직명령 기준일 미준수 현황

명령일	문서 제목	지연일
2022-05-26	2022년 6월 당직근무 명령	1일
2024-01-29	2024년 2월 당직근무 명령	4일
2024-06-25	2024년 7월 당직근무 명령	1일
2024-08-26	2024년 9월 당직근무 명령	1일
2024-11-27	2024년 12월 당직근무 명령	3일

[관계부서(관련자) 의견]

●●실에서는 당직인원 부족, 당직간격 조정방법 등을 포함한 당직근무 세부기준 및 명절 당직근무 순번 등을 마련하여 개선방안을 추진할 계획이라는 의견을 제시하였다.

[조치할 사항] ●●실장은

- ① 노동조합과 ◇◇처 등 관련부서 의견수렴 절차 등을 통해 전 직원이 수용할 수 있는 공정하고 합리적이며 예측가능한 당직근무 제도 운영 기준(당직근무 면제자 적정성 검토 포함)을 마련하여 시행하시기 바라며, (개선)
- ② 직원들의 업무 수행과 일상생활의 계획성을 보장하기 위하여 당직근무 명령이 지연되지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)